

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5120/2533

พนักงานอัยการ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายไวย สีสินธุ์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา

กระสุนปืนเล็กกล ขนาด .223 ซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้นั้น แม้จะไม่มีดินส่งกระสุนปืนไม่อาจใช้ยิงให้กระสุนปืนลั่นได้ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นสิ่งสำหรับ ทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนได้ตามความหมายของคำว่า "เครื่องกระสุนปืน" ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 4(2) ดังนั้น กระสุนปืนที่ไม่มีดินส่งกระสุนปืน จึงเป็นเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้มีกระสุนปืนเล็กกล ขนาด .๒๒๓ จำนวน ๑๒นัด อันเป็น เครื่องกระสุนปืนซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดย ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๕๕, ๗๘ พระราช บัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖, ๘ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๓ กฎ

กระทรวงฉบับที่ ๑๑(พ..ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ข้อ ๓ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒, ๓๓ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
มาตรา ๕๕, ๗๘ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖, ๘ พระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๓๐ มาตรา ๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑(พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราช
บัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐ ให้จำคุก๒ ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้น
สอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ จึ่งลดโทษให้ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ หนึ่งในสาม คงจำคุกมีกำหนด ๑ ปี๔ เดือน ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ของกลางไม่ริบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยแล้ว คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้มีกระสุนปืนเล็กกล
ขนาด .๒๒๓ จำนวน ๑๒ นัด ไว้ในความครอบครองกระสุนปืนดังกล่าวใช้ยิงให้
กระสุนปืนลั่นไม่ได้ เนื่องจากไม่มีดินส่งกระสุนปืน ปรากฏตามรายงานการตรวจ
พิสูจน์ เอกสารหมาย จ.๔ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่ากระสุนปืนดัง

กล่าวเป็นเครื่องกระสุนปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา๔(๒) หรือไม่ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เครื่องกระสุนปืนตามกฎหมายดังกล่าวให้หมายความรวมถึงเครื่องหรือ สิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืน ดังนั้น กระสุนปืนที่ไม่มีดินสั่ กระสุนปืนจึงเป็นเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมาย เพราะเป็นสิ่งที่สำหรับทำหรือใช้ ประกอบเครื่องกระสุนปืนได้ ที่ศาลชั้นต้นฟังลงโทษจำเลยมานั้นชอบแล้ว แต่ พฤติการณ์ที่จำเลยมีกระสุนปืนเล็กกลที่ไม่มีดินสั่กระสุนปืนไว้ในความครอบครอง เป็นเรื่องไม่ร้ายแรง ประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยรับโทษจำคุกมาก่อน เพื่อให้ โอกาสแก่จำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี จึงเห็นสมควรรอกการลงโทษให้

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่โทษจำคุกให้รอกการ ลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>